

**Contratto n. 1002500256 per l'affidamento
“Sostituzione componenti di raffreddamento e
alimentazione del Data Center”**

CIG:

CUP: B59B23000630005

TRA

INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. (C.F. E P.IVA: 01468500218) con sede a Bolzano (BZ) in via Siemens nr. 29, nella persona del Presidente Johannes Schneebacher (C.F. SCHJNN61C23Z102D) nato a Gross St. Florian (Austria) il 23/3/1961 e domiciliato per la carica ricoperta a Bolzano (BZ) in Via Siemens nr. 29, autorizzato alla stipulazione del presente contratto come da verbale del C.d.A. del , di seguito anche Informatica Alto Adige

e

IMPRESA (C.F. E P.IVA:) con sede a () in via nr. , nella persona Legale Rappresentante (C.F.), nato a () il e residente a () in via nr. , autorizzato alla stipulazione del presente contratto come da procura notarile rep. nr. , raccolta nr. dd. , Notaio di ()/ da atto dd. , di seguito anche Impresa

Premessa

- in data è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto “Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center” con procedura aperta seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e della qualità;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'acquisto di cui sopra, l'Impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con provvedimento di aggiudicazione del (allegato nr.) le è stato aggiudicato l'appalto di (tipo di appalto) per l'importo complessivo di IVA esclusa;

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue



Art. 1 - Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'acquisto di componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center e relativa sostituzione come meglio specificato nel capitolato tecnico (allegato nr.).
2. Sono oggetto del contratto tutte le prestazioni, essenziali e accessorie, necessarie a dare esecuzione al contratto a regola d'arte, in conformità a quanto previsto sia nella documentazione tecnica che in quella relativa alla procedura di affidamento.

Art. 2 - Durata e termini di consegna/esecuzione

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 8 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 - Opzioni e rinnovi

1. Il presente contratto non prevede opzioni e/o rinnovi, salvo quanto previsto all'art. 120 c. 11 D.lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € _____, oltre IVA nella misura di legge.
2. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato tecnico allegato e riportati nel modo seguente:

Descrizione	Modalità di fatturazione
Fornitura e posa in opera (ove previsto) di componenti Schneider	80% dell'importo contrattuale alla consegna del materiale 20% dell'importo contrattuale al termine dei lavori

3. Non sono ammessi ulteriori compensi in favore dell'impresa né adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 8 del presente contratto.
4. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, art. 2359 co.1 c.c. e dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 I.A.A. in quanto società controllata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, rientra nell'ambito di applicazione della "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment).
5. Dal 01-01-2019 la legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 27.12.2017 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere trasmesse dai propri fornitori residenti, stabiliti ed indentificati in Italia, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nel formato XML. Il nostro Codice Destinatario Univoco per l'invio delle Vostre fatture è MRE2TDG. Ove previsto, l'impresa dovrà allegare il certificato di collaudo o altro documento autorizzativo prodotto dal Rup/Dec alla fattura elettronica.
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima nonché dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dal presente contratto, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul c/c indicato all'art. 5 del presente contratto.
7. In caso di subappalto IAA corrisponderà all'impresa l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto. A tale fine l'impresa trasmette copia delle fatture quietanzate entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.
8. In caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023). Ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis L.P. n. 16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento prevista a garanzia dei versamenti



agli enti previdenziali e assicurativi. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

9. Le fatture devono essere indirizzate ad Informatica Alto Adige S.p.A., via Siemens 29, 39100 Bolzano e devono contenere le seguenti indicazioni: oggetto del contratto, n. ordine/contratto, nr. CIG e il nome del RUP. Mentre nelle singole posizioni della fattura inserire le seguenti indicazioni: descrizione posizione, unità/pezzi, prezzo unitario, totale ed inoltre il riferimento alla copertura temporale della singola posizione.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella documentazione presentata in fase di gara/ in fase di presentazione dell'offerta.
3. Il c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore

Art. 6 - Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali le penali dovute sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare di volta in volta in relazione all'entità del danno arrecato e della gravità dell'inadempimento.
2. Fermo restando quanto sopra indicato, varranno anche le penali previste nel capitolato, se esistente, per il mancato rispetto degli specifici livelli qualitativi (SLA).
3. In caso di applicazione di penali che determinano complessivamente un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP può proporre a IAA la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. Nel rispetto della normativa fiscale, IAA potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'impresa quale corrispettivo, ovvero avvalersi dell'escussione della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 7 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi rispettivamente dell'art. 36 della L.P. 16/2015 e dell'art. 117 D.lgs. nr. 36/2023 degli appalti, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte l'impresa ha costituito cauzione definitiva, di cui all'allegato al presente contratto.
2. l'impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____ sotto forma di cauzione costituita in data _____ (precisare se costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117 D.lgs. nr. 36/2023) o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 106, D.lgs. nr. 36/2023) emessa in data _____ dalla Società _____ (Allegato _____).



3. La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 c. 8 D.lgs. nr. 36/2023 degli appalti, previa deduzione di crediti del committente verso l'impresa.
4. L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
5. IAA ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui IAA si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di IAA.

Art. 8 - Revisione prezzi

1. Ai sensi del art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. L'eventuale revisione del prezzo sarà valutata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP, coadiuvato dal DEC, se esistente, e approvata da IAA.

Art. 9 - Assicurazione per danni e responsabilità civile

1. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità i danni causati bell'esecuzione del contratto a persone o beni, sia dell'impresa, che di IAA o/e di terzi.
2. La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale.

Art. 10 - Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

1. L'impresa è a conoscenza che IAA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
2. L'impresa aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e in generale ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
3. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.
4. L'impresa dichiara che nell'ambito degli ordinari contatti con il committente e/o con il cliente e/o con il fruitore finale, non si sono verificati da parte di chicchessia episodi che anche



ipoteticamente appaiano riconducibili o comunque rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 in qualunque forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti comportamenti, volti a produrre un vantaggio per IAA.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) inserita nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie e foro competente

1. In caso di contenzioso con l'impresa, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione previste all'art. 212 D.lgs. n. 36/2023 e le procedure di accordo bonario previste agli artt. 210 e 211 D.lgs. n. 36/2023, verrà esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 213 D.lgs. n. 36/2023 e pertanto, tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al competente Foro di Bolzano.

Art. 13 - Legge regolatrice del contratto

1. Il presente contratto e le relative obbligazioni contrattuali sono regolati dalla legge italiana.

Art. 14 - Spese

1. Sono a carico dell'impresa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.
2. L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo pari all'importo determinato sulla base della **Tabella A annessa all'Allegato I.4 - del D.lgs 36/2023**

Art. 15 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti firmati dalla ditta appaltatrice non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. disciplinare di gara/lettera d'invito;
3. verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
4. provvedimento di aggiudicazione;
5. offerta tecnica;
6. offerta economica;
7. rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
8. documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: ;
9. Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
10. Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
11. Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
12. Atto costitutivo RTI ;



INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.
Il Presidente
Johannes Schneebacker

IMPRESA
Il Legale rappresentante
NOME e COGNOME

Art. 16 - Clausole vessatorie

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., l'impresa dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificamente le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare:

art. 4 (Corrispettivo, fatturazione e pagamenti), **art. 6** (Penali), **art. 10** (Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001), **art. 11** (Protezione dei dati personali), **Art. 12** (Risoluzione delle controversie e foro competente).

IMPRESA
Il Legale rappresentante
NOME e COGNOME